

בעניין: "שגר" שירותי בניה ושיפוצים בע"מ, ח.פ. 512116724  
רח' הארגמן 13, חדרה  
ע"י ב"כ עוה"ד מוחמד יחיא  
93, כפר קרע 3007500  
טל': 04-6356306 ; פקס: 04-6358777  
דוא"ל: [yahia2509@gmail.com](mailto:yahia2509@gmail.com)

התובעת

-נגד-

עיריית כפר קרע, מס' שע"מ 500206545  
מרח' אלנעים 1, כפר קרע  
ע"י ב"כ עוה"ד איתי מרדכי (מ"ר 82352)  
ממשרד גדעון פישר ושות', עורכי דין ונוטריון  
מדרך מנחם בגין 132, תל אביב  
מרכז עזריאלי, המגדל משולש קומה 39  
טל': 03-691-3999 ; פקס: 03-6913998  
דוא"ל: [office@fisher-lawfirm.com](mailto:office@fisher-lawfirm.com)

הנתבעת

## בקשה לפסיקת הוצאות

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 13.1.25, בבקשת הנתבעת להורות לתובעת להפקיד את אגרת המחצית השניה, אשר הורתה על מחיקת התביעה וביטול דיון ההוכחות שהיה קבוע ליום 20.1.25, הנתבעת, עיריית כפר קרע, מתכבדת להגיש לבית המשפט הנכבד, בקשה לפסיקת הוצאות לטובתה, על הרף הגבוה, וכן לקבוע כי ככל שהתובעת תרצה להגיש תביעה נוספת באותן עילות כנגד הנתבעת, תותנה הגשת התביעה בתשלום הוצאות נוסף, כפי שנקבע בפסיקה, והכל מן הנימוקים שיפורטו בבקשה זו, כלהלן.

### א. פתח דבר

1. ביום 13.1.25, ניתן פסק דין בתובענה דנא, אשר מחק את התביעה, וזאת לבקשת הנתבעת למחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרת מחצית שניה.
2. תביעה זו נמחקה, לאחר שהנתבעת הגישה כתב הגנה, נערך הליך גילוי מסמכים, התקיימו שני דיוני קדם משפט, מונה מומחה מטעם בית משפט, הוגשו כ-25 בקשות על ידי התובעת, אליהן הנתבעת נדרשה להגיב, כמו גם הוגשו תצהירים מטעם הנתבעת, ובאי כוח הנתבעת נדרשו ללמוד את התיק ואת המסמכים שהוגשו בו על ידי התובעת.
3. התביעה דנא, הוגשה בשנת 2019, נוהלה במשך למעלה מחמש שנים, והצריכה השקעת זמן רב ניכר מצד הנתבעת ובאי כוחה, כאשר היא נמחקה ימים ספורים לפני דיון ההוכחות, שהיה קבוע ליום 20.1.25.
4. הנתבעת נאלצה להתמודד עם התמשכות ההליך והטרחה הכרוכה, כאשר בסופו של יום, התיק נמחק בשל מחדלי התובעת ואי תשלום אגרת המחצית השניה, וזאת מבלי שבית המשפט פסק הוצאות לטובת הנתבעת, על אף ההכבדה הרבה שנגרמה לה כתוצאה מהתנהלות זו.

### ב. רקע דיוני קצר

5. ביום 18.11.19, הגישה התובעת את כתב התביעה שבכותרת כנגד הנתבעת, כאשר סכום התביעה הועמד על סך של 1,504,408 ₪, תוך שעל התובעת היה לשאת בתשלום האגרה קבוע בתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007.

6. התובעת שילמה את אגרת המחצית הראשונה, אולם ביחס לאגרת המחצית השנייה, התובעת נמנעה מלשלם בתשלום האגרה, וזאת חרף התראות חוזרות ונשנות מצד מזכירות בית המשפט, והן מימים 10.3.22, 1.3.23, 14.6.23 ו-8.2.24.
7. התובעת התעלמה מהתראות מזכירות בית המשפט, ועל כן, מזכירות בית המשפט הגישה מספר בקשות למתן הוראות מבית המשפט בשל אי תשלום האגרה, והן מימים 8.3.23, 21.6.23 ו-14.2.24.
8. לנוכח אי תשלום אגרת המחצית השנייה, ביום 24.12.24 (סמוך למועד דיון ההוכחות שהיה קבוע ליום 20.1.25), הגישה הנתבעת בקשה למחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרת המחצית השנייה. עוד באותו היום הגיש ב"כ התובעת הודעה, לפיה בית המשפט מתבקש לתן לתובעת ארכה אחרונה לתשלום האגרה, וזאת עד ליום 15.1.25.
9. ביום 25.12.24, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד, לפיה על התובעת לשלם את האגרה עד ליום 12.1.25, שאם לא תעשה כן – התביעה תימחק ללא כל הודעה נוספת.
10. לנוכח כך, שבהודעת ב"כ התובעת מיום 24.12.24, הודיע ב"כ התובעת, כי זו נמצאת במצב כלכלי קשה, ביום 25.12.24, הגישה הנתבעת בקשה להפקדת ערובה, שכן זו לא רצתה למצוא את עצמה מול שוקת שבורה, ככל שהתביעה כנגד התובעת תידחה, תוך שבית המשפט נתן לתובעת זכות תגובה עד ליום 12.1.25.
11. דא עקא, חרף ההתראות החוזרות ונשנות, התובעת לא שילמה את אגרת המחצית השנייה עד ליום 12.1.25, כקבוע בהחלטת בית המשפט מיום 24.12.24, ועל כן, ביום 13.1.25 הגישה הנתבעת בקשה למתן החלטה על מחיקת התביעה בשל אי תשלום האגרה.
12. עוד באותו יום, ניתן פסק דינו של בית המשפט הנכבד, אשר הורה על מחיקת התביעה בשל אי תשלום האגרה ועל ביטול דיון ההוכחות שהיה קבוע ליום 20.1.25..
13. עם זאת, חרף מחדלי התובעת והנזק שנגרם לנתבעת בשל התנהלותה, בית המשפט הנכבד נמנע מלפסוק הוצאות לטובת הנתבעת.
14. בשים לב לכך שהתביעה דנא נמחקה בשלב מתקדם ביותר, לפני דיוני הוכחות, ולאחר שהושקעו משאבים רבים על ידי הנתבעת, בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את התובעת בהוצאות על הרף הגבוה ביותר, וזאת בין היתר, בשים לב, לשלב בו נמחקה התביעה, להיקף הבקשות שהוגשו על ידי התובעת, דיוני קדם המשפט שהתקיימו, התגובות שהוגשו על ידי הנתבעת, התצהירים שהוכנו על ידי הנתבעת והשלב שהתקיימו בניהול ההליך.

#### **ג. המסגרת הנורמטיבית**

15. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), קובעת כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".
16. בנוסף, תקנה 152 לתקנות קובעת, כי "בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור".
17. נקבע בפסיקת בית המשפט העליון, כי לפי התקנות החדשות ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, והכלי של הוצאות משפט הוא אחד הכלים שהתקנות החדשות מעמידות לרשות בית המשפט לשם ניהול ההליך באופן יעיל על רקע מטרות התקנות, ולהרתעה מפני נקיטת הליכי סרק (ר' ע"א 7627/20 אייזר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ פס"מ 6 (נבו, 24.2.22).

18. בעניין הדומה למקרה שלפנינו, בו מחק בית המשפט תביעה בשל אי תשלום אגרה, קבע בית המשפט שני מישורים לפסיקת ההוצאות, **האחד**, מישור התשלום המיידי בגין הוצאות ההליך, **והשני**, סכום נוסף אשר ישולם רק אם יוגש הליך נוסף באותן העילות [נר' (מחוזי ת"א) 10952-02-16 **זיוה פורז נ' אורן פילטר** (נבו, 13.6.2022)] (להלן: "**עניין פורז**").

19. בית המשפט פסק בעניין פורז על תביעה שהוגשה בשנת 2016 ונמחקה בשנת 2022, הוצאות בסך של 25,000 ₪, וקבע כי ככל שהתובעת תגיש תביעה נוספת באותן העילות תותנה הגשתה בתשלום בהוצאות נוספות של 50,000 ₪.

20. בענייננו, התובענה הוגשה בשנת 2019, ונמחקה בשל אי תשלום אגרת המחצית השניה לאחר למעלה מחמש שנים, אחרי שהוגש כתב הגנה על ידי הנתבעת, הוגשו תגובות לכ-25 בקשות שהוגשו על ידי התובעת, התקיימו שני דיוני קדם משפט, הוכנו תצהירים על ידי הנתבעת, ונדרש זמן רב לטיפול מצד הנתבעת ובאי כוחה לטיפול בתיק.

21. מכאן, שבית המשפט הנכבד, מתבקש לפעול בהתאם להוראות התקנות והלכה הפסוקה, ולחייב את התובעת בהוצאות, כמו גם להתנות הגשת תביעה נוספת באותן עילות כנגד הנתבעת בתשלום הוצאות נוסף לטובת הנתבעת (כפי שנקבע בעניין פורז).

22. בפסיקת ההוצאות, בית המשפט הנכבד, מתבקש לקחת בחשבון את היקף העבודה שהושקע על ידי הנתבעת, הבקשות שהוגשו בתיק, כתבי הטענות, לימוד התיק, התגובות שהוגשו, דיוני קדם המשפט, התצהירים שהוגשו, ההכנה לדיוני ההוכחות, השלב המתקדם בו נמחקה תביעה וכיו"ב.

#### **ד. סיכום**

23. לנוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעת, כמו גם להורות כי ככל שהתובעת תבקש להגיש תביעה נוספת באותן העילות תותנה הגשת התביעה בתשלום הוצאות נוסף לטובת הנתבעת.

24. לבקשה זו לא מצורף תצהיר בשים לב לכך שהיא נסמכת על אדנים משפטיים בלבד.

איתי מרדכי, עו"ד  
ב"כ הנתבעת